

Số: **216/ATMT-ATĐ**

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

V/v hướng dẫn thực hiện hoạt động
nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm là
khoáng sản trong lòng hồ thủy điện

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Trả lời Văn bản số 472/SCT-NL ngày 28 tháng 01 năm 2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện hoạt động nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm là khoáng sản trong lòng hồ thủy điện, sau khi nghiên cứu, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực và Quyết định số 628/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện, điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương thì *hiện nay đã không còn thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện*. Do đó, các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện sẽ không còn phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP. Ngoài ra, Điều 14 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi đã quy định rõ: “Đối với các dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa hoặc bổ sung hạng mục vào công trình thủy lợi hiện có do chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết định chủ trương đầu tư thì không phải xin giấy phép” (*giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa*).

Việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp công trình (trong đó có việc nạo vét bồi lắng lòng hồ) trước mùa mưa hàng năm thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ. Trường hợp hoạt động nạo vét bồi lắng lòng hồ có kết hợp thu hồi cát, sỏi, cuội thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản và pháp luật về xây dựng (theo đúng quy định tại Khoản 6¹ Điều 78 Luật Điện lực).

¹ 6. Hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi và hoạt động nạo vét kết hợp thu hồi khoáng sản trong lòng hồ thủy điện phải bảo đảm an toàn cho đập, hồ chứa thủy điện quy định tại khoản 5 Điều này và tuân thủ quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, pháp luật về tài nguyên nước.

2. Các nội dung cần lưu ý khi chủ đầu tư triển khai:

- Về bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa công trình và thiết bị; đảm bảo an toàn công trình, hồ chứa thủy điện

+ Chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa, lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, lập và thực hiện quy trình bảo trì công trình, cảnh báo an toàn cho đập, hồ chứa nước và vùng hạ du.

+ Bảo đảm an toàn lao động, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn trong quá trình thực hiện công tác nạo vét bùn cát.

+ Bảo đảm không gây cản trở cho việc vận hành và bảo đảm các yêu cầu về an toàn công trình thủy điện theo quy định tại khoản 1, Điều 49 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ, cụ thể:

(i) Tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, đất đai, khoáng sản và các quy định khác của pháp luật.

(ii) Không được ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ đập thủy điện; có biện pháp triệt tiêu ngay cơ xâm phạm vào phạm vi bảo vệ đập, cửa nhận nước của công trình thủy điện.

(iii) Không gây sạt lở bờ hồ thủy điện, làm bồi lắng lòng hồ, tác động đến trầm tích đáy hồ thủy điện.

- Trường hợp thực hiện nạo vét bồi lắng lòng hồ thủy điện mà có hoạt động thu hồi khoáng sản (cát, sỏi) trong quá trình nạo vét thì đề nghị Sở Công Thương hướng dẫn chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn việc cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản lòng hồ đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, thẩm quyền theo quy định Điều 75, Điều 76 Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

Trên đây là ý kiến của Cục ATMT, đề nghị Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nghiên cứu, hướng dẫn chủ đập thủy điện thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Trương Thanh Hoài (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT, ATĐ (Anhch).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Trịnh Văn Thuận